

화재보험 등 공동인수 상호협정

메리츠화재해상보험 주식회사
 롯데손해보험 주식회사
 삼성화재해상보험 주식회사
 주식회사 KB손해보험
 농협손해보험 주식회사
 신한EZ손해보험 주식회사

한화손해보험 주식회사
 흥국화재해상보험 주식회사
 현대해상화재보험 주식회사
 DB손해보험 주식회사
 하나손해보험 주식회사

(이하 “갑”이라 한다)와 사단법인 한국화재보험협회(이하 “을”이라 한다)는 특수 건물 등 화재보험 가입에 대한 공동인수 업무에 관하여 다음과 같이 협정한다.

제1조(업무위임) 「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제5조(보험 가입의 의무)에 따라 특수건물의 소유자가 가입하여야 하는 특약부화재보험 등의 모집질서 확립과 회사 간 위험배분을 위하여 “갑”은 “을”에게 이 협정이 정하는 바에 따라 일정 업무를 위임한다.

제2조(위임범위) “갑”이 공동인수하기로 하고 “을”에게 위임하는 범위는 다음과 같다.

인수 대상	계약 내용	보험 종목
1. 「화재로 인한 재해보상과 보험 가입에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 특수건물, 「주택법 시행령」 제3조제1항에 따른 공동주택으로서 15층 이하의 공동주택, 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조제1호에 따른 전통시장, 동법 제2조의2제2호에 따른 골목형상점가, 동법 제2조제4호에 따른 상권활성화구역, 「유통산업발전법」 제2조제7호에 따른 상점가 및 각 건물에 부속된 기계장치, 가재도구 등 보험계약자가 원하는 보험목적물	「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제5조제1항에 따른 특약부화재보험(단, 「주택법 시행령」 제3조제1항에 따른 공동주택으로서 15층 이하의 공동주택, 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조제1호에 따른 전통시장, 동법 제2조의2제2호에 따른 골목형상점가, 동법 제2조제4호에 따른 상권활성화구역, 「유통산업발전법」 제2조제7호에 따른 상점가의 경우 화재보험) 및 동조제2항에 따른 풍수재·건물붕괴 특약 등 보험계약자가 원하는 특약	- 화재보험 - 배상책임보험 (영업, 의무)

(주) 1의 의무배상책임보험 중 자동차, 해상, 항공(드론) 관련 배상책임은 제외한다.

제3조(인수계약의 배분) ① 이 협정에 의하여 “을” 이 인수한 보험계약은 “갑” 의 각 사에 배분한다.

② 제1항의 배분기준은 100분의 30은 균등, 100분의 70은 실적비율에 따라 배분하며, 실적부분은 매 분기별로 손해보험회사 손익계산서 상 “갑” 의 순보험료 비율을 적용하되 해당 분기분은 전전분기 실적비율에 의하며, 순보험료 계산은 원수보험료, 수재보험료, 해약환급금환입액의 합계액에서 출재보험료, 해약환급금, 만기환급금의 합계액을 차감한 것으로 한다.

③ 제2항의 순보험료 실적은 “갑” 이 매월 손해보험협회에 통보한 실적으로 한다.

제4조(보험료 정산) ① “을” 이 인수한 보험료는 매월별로 계산하여 제3조(인수계약의 배분)에 따라 배분한 후 “을” 의 협회비 해당액(제3조제2항의 배분비율에 따른 각사의 분담액)을 공제한 잔액을 다음달 10일까지 “갑” 의 각 사에 정산한다.

② “을” 이 지급한 보험금은 “갑” 의 각 사 보험료 정산액에서 공제하고 지급한다.

제5조(보험증권 및 영수증 발행) 이 협정에 따른 보험의 인수업무를 수행함에 있어 “을” 은 “갑” 의 업무 수임기관으로서 보험증권 및 보험료 영수증을 발행한다.

제6조(재보험 처리) ① “을” 이 인수한 보험계약의 재보험은 “갑” 이 정한 보유액에 따라 보유하고 그 초과분을 “을” 이 직접 출재한다.

② 제1항에 따라 “을” 이 직접 출재한 내용은 매월말 실적표를 작성하여 “갑” 에게 통보한다.

제7조(손해의 처리) ① “을” 이 인수 처리한 보험의 목적에 손해가 발생하였을 때에는 “을” 은 지체 없이 “갑” 에게 통보하고 이에 대한 손해의 처리는 “을” 이 관계기관과 협의하여 처리한다.

② 손해조사 및 손해액 사정 등에 소요되는 부대비용은 “갑” 의 각 사 인수비율에 따라 안분 부담한다.

③ 손해조사 출장비는 “갑” 의 업무부장회의에서 정하는 바에 따른다.

제8조(구상권 행사) ① 보험금을 지급함으로써 발생한 구상권의 행사(소송 제기 포함) 또는 포기는 “갑” 의 업무부장회의의 의결을 거쳐 “갑” 의 승인을 받아야 한다.

② 소송의 경우 “을”은 “갑” 중에서 필요한 회사를 선정하여 당사자로 채택할 수 있으며, 구상권 행사로 인한 비용 및 수입은 “갑”의 인수비율에 따라 안분 배분한다.

제9조(소송) ① “을”은 제8조의 경우 이외에 이 협정에 의한 업무를 취급함으로써 발생하는 각종 소송행위는 “갑”의 업무부장회의의 의결을 거쳐 “을”의 책임 하에 처리한다.

② 제1항에 따른 소송비용은 “갑”의 인수비율에 따라 안분 배분한다.

제10조(협정의 해석) ① 이 협정에 관한 해석은 “갑”의 다수 의결에 따른다.

② 이 협정에 정하지 아니한 사항은 “을”이 “갑”과 협의하여 처리한다.

부칙

① (시행일) 이 협정은 금융위원회의 인가를 받은 날로부터 3개월 후부터 시행한다.
(금융위원회 보험과-228, 2021.1.27. 인가)(시행일 : 2021. 4. 27.)

부칙

① (시행일) 이 협정은 금융위원회의 인가를 받은 날부터 시행한다. (금융위원회 보험과-2139, 2023.9.13. 인가)(시행일 : 2023. 9. 13.)

부칙

① (시행일) 이 협정은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

부칙

① (시행일) 이 협정은 금융위원회의 인가를 받은 날부터 시행한다. (금융위원회 보험과-2141, 2024.11.13. 인가)(시행일 : 2024. 11. 13.)

부 칙

① (시행일) 이 협정은 금융위원회의 인가를 받은 날부터 시행한다. (금융위원회 보험과-850, 2026.4.29. 인가)(시행일 : 2026. 4. 29.)